

研究員の眼

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(8)

～賃貸住宅で暮らすことは、住宅の「賃借権」を得ること

金融研究部 不動産投資チーム 准主任研究員 [渡邊 布味子](#)

(03)3512-1853 e-mail: fwatanabe@nli-research.co.jp

1— 賃貸住宅で暮らすこと、「賃借権」について解説する

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。この「住まいの選択」に関する問いは、「どちらが得か」といった経済合理性の観点から語られることが多い。実際には損得勘定だけでなく、各人のライフスタイルや価値観を踏まえた判断が求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。そこで本シリーズでは、住宅リテラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。

第1回から第7回までのレポートでは、持ち家の購入、すなわち不動産の「所有権」について取り上げた¹。本稿からは、賃貸住宅で暮らすこと、すなわち不動産²の「賃借権」について、複数回に分けて解説する。

2— 住宅の「賃借権」は、「所有権」の権能のうち「使用」を切り出したもの

前回までのレポートで述べたとおり、「所有権」は物権であり、「特定の物を全面的に支配する権利」である。これに対し、「賃借権」は債権であり、賃貸人（貸し手）と賃借人（借り手）の合意によって成立する「賃貸借契約」に基づき、賃借人が「目的物を使用・収益することができる権利」である³。

¹ 渡邊布味子『「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える』（ニッセイ基礎研究所、研究員の眼）

(1) [所有権](#)、(2) [所有権の制限：権利の濫用](#)、(3) [所有権の制限：相隣関係](#)、(4) [所有権の制限：公法上の制限](#)、(5) [「所有権」の制限：共有](#)、(6) [「所有権」の制限：所有者等の管理責任](#)、(7) [「所有権」を主張する要件](#)

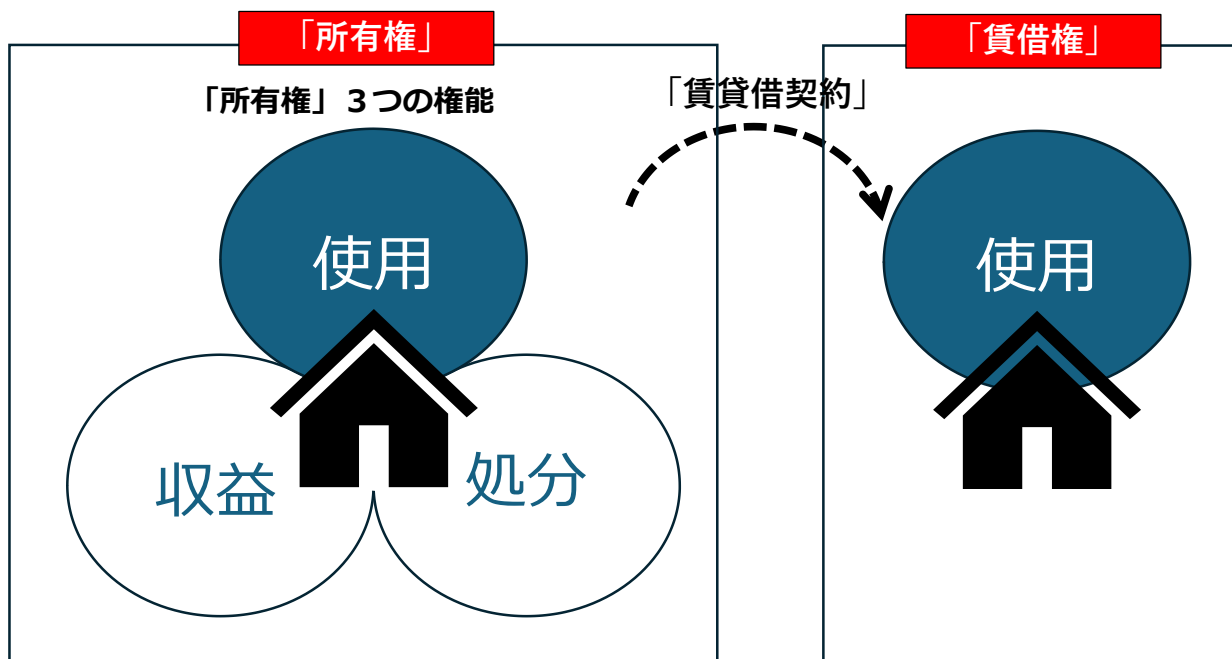
² 不動産の「賃借権」は、土地、建物、または土地と建物の両方を対象とする。また、使用目的としては住宅のほか、店舗や事務所などの事業用が想定される。本シリーズでは、賃貸住宅、すなわち「居住を目的とする建物の賃貸借」を前提として解説する。

³ 民法 601 条は「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」としている。

住宅の「賃貸借契約」においては、所有者である賃貸人が賃借人に対して建物の使用を約束する一方で、賃借人は毎月の賃料を支払い、契約終了時には建物を返還する義務を負うのが一般的である。

言い換えれば、住宅の「賃借権」は、「所有権」が有する3つの権能（使用・収益・処分）のうち、「賃貸借契約」に基づいて、「使用」の権能を切り出したものと整理できる（図表1）。

図表1 住宅の「所有権」と「賃借権」の関係



(資料) 筆者作成

3—「借地借家法」について理解を深めよう

債権である「賃借権」は、「所有権」とは法的性質を異にし、当事者間の合意によって成立する権利であることから、物権である「所有権」と比較すると、弱い権利だといえる⁴。

また、住宅の「賃借権」は、双方の権利および義務⁵を内容とする「賃貸借契約」に基づき、長期間にわたり継続する点に特徴がある。そのため、当事者の意向の変化や当事者の変更、社会経済環境の変化などを契機として、トラブルや争いが生じることも少なくない。

例えば、賃料を変更できるか、賃貸人または賃借人の地位を相手方の承諾なく譲渡できるか、経年劣化などに伴う建物や設備の修繕費用をどちらが負担するのか、契約はいつどのような手続きを経て終了するのか、といった場面で問題が顕在化する（図表2）。

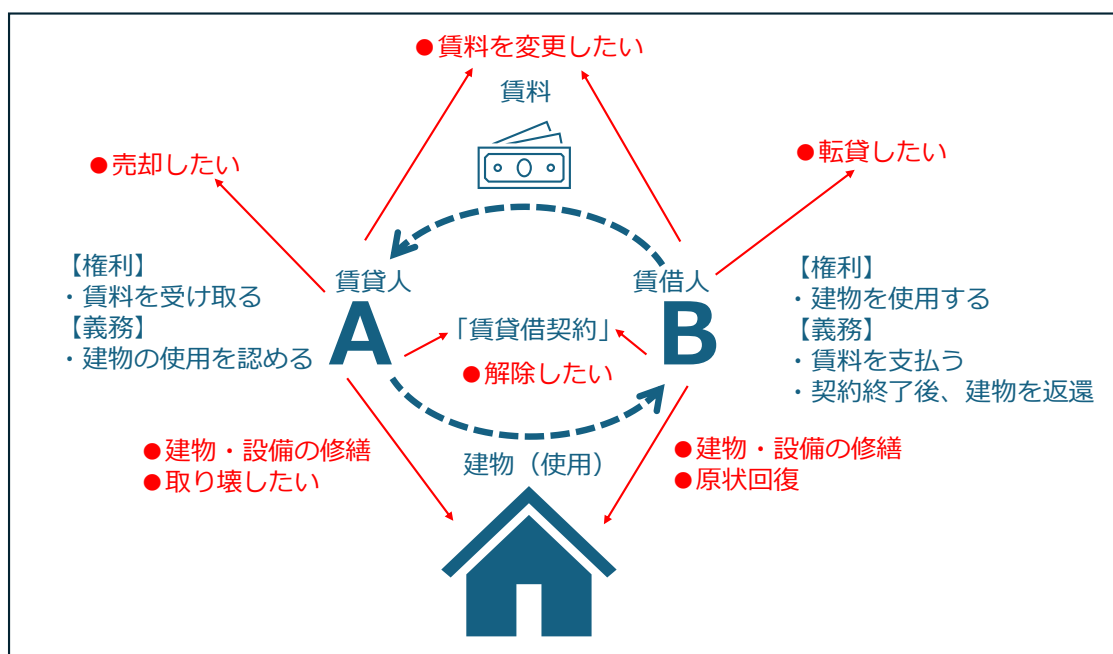
⁴ 債権は「特定の相手方に対する権利」であるのに対し、物権は「すべての人に主張できる権利」である。

⁵ 賃貸人は「建物の使用を約束する」義務の対価として「賃料を受け取る」権利を有する。賃借人は「賃料を支払う」義務の対価として「建物を使用する」権利を有する。

ここで、借地人・借家人を保護し、土地・建物の賃貸関係を安定させることを目的⁶とした「借地借家法」に対する理解が欠かせない。「借地借家法」は、民法の特別法として位置付けられ、不動産の賃貸借については民法に優先して適用される。また、賃借人の生活基盤となる居住の安定を保護する観点から、民法の一般原則を修正・補充する規定を置き、契約更新や賃料の増減額請求、譲渡・転貸などに関して、多くの強行規定を定めている。したがって、賃貸住宅で暮らすにあたっては、不動産の「賃借権」を規定する「借地借家法」について理解を深めることが大切になると考えられる。

次稿では、「借地借家法」が制定されるに至った歴史的背景について述べることにしたい。

図表2 「賃借権」を巡る諸問題



(資料) 筆者作成

⁶ 借地借家法第1条は、「この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。」とし、同法は民法で定めた賃借権の内容を、借地人・借家人の地位を安定させる方向へ修正している。